

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1190/2532

นายปรีชา อังคปรีชาเศรษฐ์

โจทก์

นางธิดารัตน์ สุขนิมิต กับพวก

จำเลย

นายแก้ว ตันยาภิรมย์ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน  
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 239 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 300,000  
บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2526 จนกว่า  
จะชำระเสร็จ ฯลฯ

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 238,237)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 2 ได้  
นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น  
(อันดับ 222,226)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาล  
อุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2526จนถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก

มีกำหนด 1 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้  
ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาล  
อุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2526จนถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก  
มีกำหนด 1 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้  
ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ประมาณ ชันชื้อ-มาโนช เพียรสนอง-เจริญ นิลเอสงฆ์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |